

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/1224

הצעת חוק גוש מערב השומרון, התשפ"ג–2023

1. החלת המשפט, המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח גוש מערב השומרון כמתואר בתוספת.
2. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ולקבוע בתקנות הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תוקפם של תקנות, צווים, הוראות מינהל וזכויות וחובות אשר היו בתוקף בגוש מערב השומרון ערב תחילתו של חוק זה.

תוספת*

דבר היסבר

אזור מערב השומרון היה מאז ומעולם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל ההיסטורית, ערש הולדתו של עם ישראל. לאחר שהוגלה העם מארצו שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה.

זכותו של עם ישראל על חבלי ארץ אלה הוכרה גם על ידי אומות העולם, בהצהרת בלפור ובהחלטת סן רמו, אשר נתנו תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל ולזכותו להקים בה מחדש את ביתו הלאומי. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו בארצו אינה ניתנת להפקעה.

בחבל ארץ זה נחלת אפרים ומנשה, רעו בני יעקב את צאנם ונתברכו בברכת משה – "וּמִרְאֵשׁ, הָרָרִי-קָדִם; וּמִמֶּגֶד, גְּבְעוֹת עוֹלָם". ממלחמת העצמאות נותר חבל ארץ זה במשך 19 שנה תחת כיבוש ירדני, עד ששוחרר במלחמת ששת הימים. מאז חלפו שנים רבות, במהלכן הקימה מדינת ישראל באזור יישובים ישראלים משגשגים שבהם מתגוררים עשרות אלפי אזרחים ישראלים, שחלקם כבר מגדלים במקום דור שלישי ורביעי. בצד יישובים חדשים אלה, מצויים באזור מקומות קדושים, וכן אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים המעידים על הקשר רב השנים של עם ישראל לחבל ארץ זה.

* האזורים והיישובים שייכללו בתוספת ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

לאור כל האמור, מוצע להחיל את המשפט, השיפוט והמינהל של ישראל על אזורים אלה הכוללים את בית אריה, עופרים, אלקנה, אורנית, אלפי מנשה, שערי תקווה, עץ אפרים, סלעית, אבני חפץ, עלי זהב, צופים ואבני חפץ, לרבות את אזורי המסחר והתעשייה, האתרים הארכיאולוגים, הכבישים, וכל אדמות המדינה שבין היישובים, בשטחי C.

יצוין כי באזור מתגוררים לא יותר מאלפי תושבים ערבים, ועל כן החלת הריבונות לא תשנה באופן מהותי את המאזן הדמוגרפי בישראל ולא תפגע באופייה הדמוקרטי של המדינה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/1959/24).

הצעת החוק זהה לפ/1959/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)